

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL CHAT DEL CONSEJO DEL 22 DE MAYO DONDE APRUEBAN LOS CONSEJEROS CAMILO GIRALDO-CARMEN VARGAS Y MARGARITA CARDENAS DE QUE LA ADMINISTRADORA PRESTE DINERO A LA URBANIZACION (DESEMBALANDOLA). IGUALMENTE QUEDO EN EVIDENCIA QUE SIENDO TESORERA MARGARITA REALIZO LO MISMO.



ESTOS 3 CONSEJEROS (SON LOS QUE SOLICITARON ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO) AVALAN LAS MALAS PRACTICAS DE LA GESTION DE LA ADMINISTRACION Y APOYAN 100% A UNA ADMINISTRACION INEFICIENTE, IMPROVISADA Y CON CERO CONTROL INTERNO DE LOS FONDOS DE EFECTIVO DE LA COPROPIEDAD

OBJECION: EN CUANTO A LO EXPRESADO LA ADMINISTRADORA EN “Yo le dije al señor Santiago por escrito tengo por chat, Santiago hay que pagarle a este señor, no porque no cumple la seguridad social. El señor no volvió desde el mes de junio. NO vino. No había quien viniera acá abajo a mirar el RCI”

Los comprobantes de egreso del señor FERNEY GONZALEZ proveedor del mantenimiento del RCI, tuvieron las siguientes novedades, por los cuales fueron rechazados y devueltos a la administradora para que subsanara, corrigiera, mejorara estas novedades y proceder con el pago. Pero a la fecha del cambio de mi cargo como tesorero nunca fueron ajustadas. La única pretensión de la administradora, era que se pagaran así como estaban, sin el cumplimiento legal y sin registrar en la contabilidad.

NOVEDADES EN LOS COMPROBANTES DE EGRESO DEL PROVEEDOR FERNEY GONZALEZ PROVEEDOR DEL MANTENIMIENTO DEL RCI

- **Pagos de facturas que no estaban registradas en la contabilidad en la fecha de emisión o de ocurrencia de la prestación del servicio:** El 21 de mayo, la administradora pasa egreso 772 con las cuentas de cobro 00421, 00422 y 00423, para pago, se rechaza porque NO ESTAN CONTABILIZADAS en la fecha de la expedición que es el mes de abril y el proveedor no cumple con el pago de la seguridad social. Revisando los estados financieros a mayo 31 de 2025, tampoco fueron incluidas en la contabilidad, por lo cual, la información que está certificando la administradora, la contadora y el revisor fiscal no reflejan la realidad económica de la urbanización, ya que no se registran en la fecha de expedición (QUEDANDO POR FUERA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES RESPECTIVO, GASTOS, IMPUESTOS Y CUENTAS POR PAGAR), incumpliendo con esto con toda la normatividad contable y fiscal, exponiendo la urbanización a sanciones. **EN PUNTO 29 DE ESTE TEXTO QUEDO EVIDENCIADO QUE LA CONTADORA, RECONOCE QUE LOS COMPROBANTES DE EGRESO QUE PASO LA ADMINISTRADORA PARA PAGO, NO ESTABAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD.**
- Incumplimiento normativo en el tema de seguridad social, ampliamente detallado y explicado en **PUNTO 27 DE ESTE TEXTO.**

OBJECION: EN CUANTO A LO EXPRESADO LA ADMINISTRADORA “Esperen a ver. Vino una persona a cotizar. Me dijo doña Adriana, pero yo para cotizar cobro cuatro millones de pesos, ¿para cotizar? Si para cotizar. Llame a varias empresas diferentes al tipo que nos prestaba el servicio del RCI, cuánto cuesta cinco millones. Venga muchacho baje un poquito y hágame la cotización. El hizo no le pagamos porque se le paso a Santiago y dijo dónde están las tres cotizaciones, pero las otras tres me toca pagar 5 y 6 millones para venir a cotizar.”

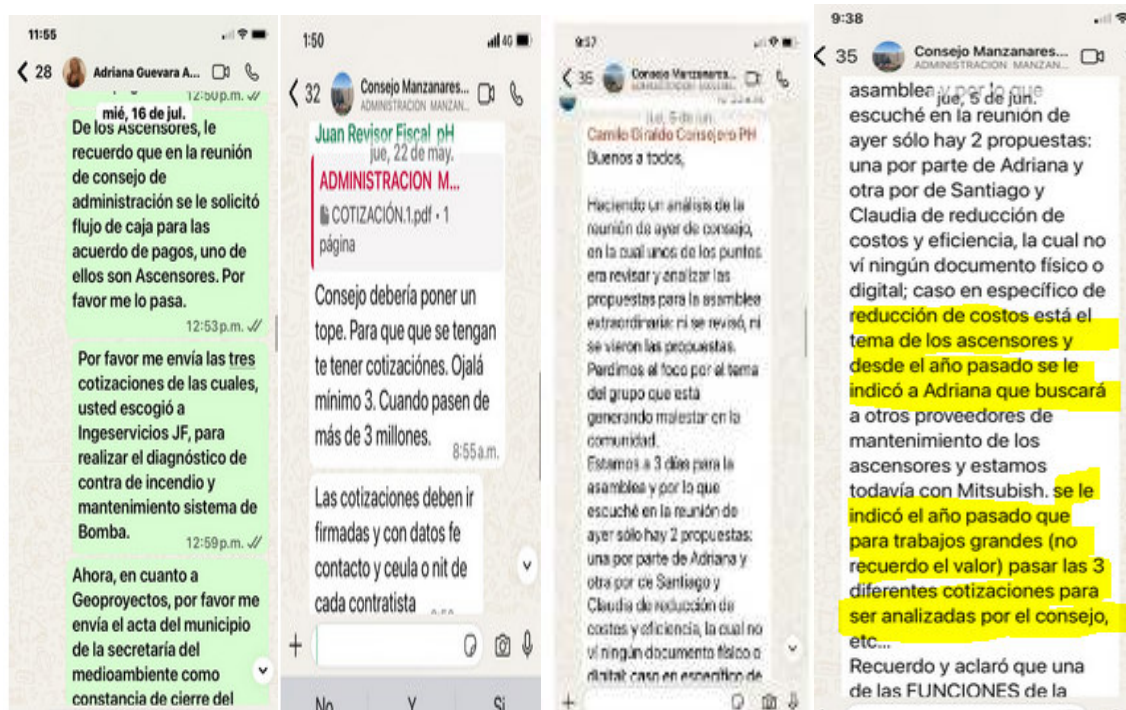
- Le recuerdo a la administradora Adriana Guevara, que por políticas del consejo y que están incluidas también en las políticas de tesorería numeral 10, se debe realizar cotizaciones con 3 proveedores “Se requieren tres cotizaciones, para hacer un análisis de precios, especialmente cuando se trata de compras de bienes o servicios que superen un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV). Esto es para garantizar la

transparencia y competitividad en la selección de proveedores. Serán evaluadas por el consejo de administración”

- Una de las funciones de la administradora, de acuerdo al artículo 82 numeral 1 del reglamento de propiedad horizontal es “cumplir y hacer cumplir la ley, el presente reglamento y las disposiciones de la asamblea general y **DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Por lo anterior desarrolle su trabajo de acuerdo a la ley 675 de 2001 y RPH y cumpla los lineamientos que le imparte **EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.** Cumpla su ROL de ordenadora del gasto, que yo como consejero cumpla mi ROL de acuerdo al artículo 78 numeral 03 del RPH que expresa” *ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador examinando los libros y demás documentos de la persona jurídica*” Mi ROL NO ES DE COADMINISTRACION, si no de CONTROL Y REVISION.

EVIDENCIA DE CHAT DEL CONSEJO Y DE ADMINISTRADORA DONDE SE LE SOLICITA LAS 3 COTIZACIONES QUE TIENE COMO POLITICA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA LA CONTRATACION, LO CUAL LA ADMINISTRADORA DEBE ACATAR Y HACER CUMPLIR DE ACUERDO A SUS FUNCIONES, PERO ADRIANA COMO SE HA EVIDENCIADO EN TODO ESTE TEXTO INCUMPLE LA LEY



OBJECION: EN CUANTO A LO EXPRESADO LA ADMINISTRADORA “Y yo Adriana Guevara le digo una cosa que el detrimento patrimonial que tiene por esos ciento diez millones es usted Santiago Sánchez, porque no pagó a ninguno de los dos proveedores, tengo el RCI desarmado abajo, porque el arreglo cuesta ciento diez millones de pesos. Punto

- La administradora al mencionar **“no pagó a ninguno de los dos proveedores”** olvida que usted es la ordenadora del gasto, RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE LOS BIENES COMUNES, yo como consejero asumo mi ROL DE VIGILANCIA Y CONTROL, por el cual le manifesté las irregularidades en la contabilidad de las Facturas de Ferney González, el incumplimiento de la seguridad social (solo pasa ARL y como dependiente) y la otra empresa (Inge servicios JF) que usted contrató sin cumplir con los requisitos de las 3 cotizaciones.

Incumple la administradora con la normatividad legal en el desarrollo de sus funciones.

- La representante legal y ordenadora del gasto en la Urbanización Manzanares de la Cuenca se llama ADRIANA GUEVARA LA ADMINISTRADORA. NO SE LLAMA SANTIAGO SANCHEZ.

SANTIAGO SANCHEZ, Quien firma este texto, es miembro del consejo de administración, elegido por asamblea general de propietarios, para cumplir con al artículo 78 numeral 03 del RPH que expresa *“ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador examinando los libros y demás documentos de la persona jurídica”* Mi ROL NO ES DE COADMINISTRACION, si no de CONTROL Y REVISION.

- Una de las funciones de la administradora, de acuerdo al artículo 82 numeral 14 del reglamento de propiedad horizontal RPH es **“cuidar y vigilar los bienes comunes y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos, de acuerdo con las facultades y restricciones establecidas en el presente reglamento”**

“De acuerdo con el artículo 50 de la ley 675 de 2001, el administrador responderá por los perjuicios que, por dolo, culpa grave o leve, ocasione a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del presente reglamento de propiedad horizontal”

Con el reconocimiento que realizó la administradora en su intervención en cuanto a **“tengo el RCI desarmado abajo”** puso en evidencia el deterioro sin intervención en que se encuentran las zonas comunes de la urbanización, afectando negativamente la calidad de vida de la comunidad.

A continuación relación alguna zonas comunes en evidente deterioro, adicional al **EL RCI DESARMADO ABAJO:**

- Piscina verdosa
- Techo, paredes, debajo de las ventanas con filtraciones (piso 16)
- Monte o rastrojo del “jardín” en torre 1
- Cancha de futbol, piso deteriorada y porterías oxidadas
- Pasillos con paredes sucias y baldosas partidas
- Paredes en mal estado en los accesos a la puerta de emergencia

- Techo de la portería con filtraciones
- Cuarto para disposición de material reciclaje sucio y desordenado
- Los ascensores no marcan algunos pisos

Entre otras cosas, porque la lista es larga

El administrador tiene facultades de ejecución, conservación y representación y debe cuidar y vigilar los bienes comunes, según su rol de ejecutor administrativo de la copropiedad.

Si un administrador no cuida los bienes comunes, los copropietarios pueden demandarlo por perjuicios causados por culpa, solicitar la imposición de sanciones como multas o restricción de uso de bienes comunes no esenciales, o incluso demandarlo ante un Juez Civil para obligarlo a cumplir con sus funciones y responder por sus omisiones, de acuerdo con la Ley 675 de 2001.

El detrimento patrimonial que ha tenido la urbanización manzanares de la cuenca, es el resultado de la incapacidad de gestión, la improvisación, de la administradora de la copropiedad.

29. **INTERVENCION DE UNA ASISTENTE A LA REUNION** Una asistente a la reunión, le preguntó al revisor fiscal, si se va convocar asamblea. A lo cual el respondió “sí, yo la voy a hacer “

OBJECION: Código de ética profesional art 37.9 “*Respeto entre colegas. El Contador Público debe tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros*”.

Acogiéndome como contador público al principio de respeto entre colegas consagrado en la ley 43 de 1990, cité el día 20 de junio al revisor fiscal, no como miembro del consejo, ni como propietario, lo hice en calidad de colega, para hablar sobre las inconformidades de la comunidad sobre el deterioro de las zonas comunes, producto del manejo financiero dado por la administración, lo cual había que informarlo a los propietarios de acuerdo a su criterio profesional, mediante una asamblea extraordinaria de propietarios.

El revisor fiscal como lo dijo en esta reunión informativa, no consideró necesario realizar una asamblea extraordinaria, sino QUE “CONVOCO A UNA REUNION INFORMATIVA”

Esta reunión informativa que realizó el revisor es una función que compete únicamente a la administración, y en documento orientación técnica N. 15, el CTCP determina que NO SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL como: “**Participar en procesos de convivencia o solución de conflictos en la copropiedad**” En esta reunión informativa no se puede deliberar y tomar decisiones en beneficio de la comunidad.

Por lo anterior los copropietarios con un numero plural de propietarios de bienes privados que representan, la quinta parte de los coeficientes de copropiedad con un 21.883%, representado en 80 propietarios de acuerdo con el artículo 62 del reglamento de propiedad

horizontal RPH, el día 04 de agosto, enviaron al correo de la administración, el formato de la convocatoria y todos los documentos necesarios para convocar a asamblea extraordinaria por parte de los propietarios, para que la administradora enviara vía correo electrónico al 100% de los propietarios y se pudiera realizar la asamblea el día 11 de agosto de 2025, ante lo cual, la administradora respondió el día 08 de agosto que esa solicitud le daba trámite en 15 días hábiles, los cuales se vencen el 28 de agosto de 2025.

Dado lo anterior y atendiendo al PRINCIPIO DE INTEGRIDAD del código de ética profesional, debe actuar usted como contador público con rectitud, honestidad y transparencia en todas sus actuaciones profesionales, en este caso, **NO OLVIDANDO** que ya hay una convocatoria para asamblea extraordinaria en proceso (desde el 04 de agosto), por parte de los propietarios, la cual está en trámite en la administración. (Debe responder la administradora el día 28 de agosto).

Código de Ética profesional, artículo 37.1 “Integridad. El Contador Público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad, en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una realidad incontestable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo”

EVIDENCIA DEL RECIBO DE LA ADMINISTRACION SOBRE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR PARTE DE LOS COPROPIETARIOS 21.883%, DEL COEFICIENTE DE COPROPIEDAD Y DONDE LE SOLICITE AL REVISOR FISCAL QUE COMO REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA FUERA GARANTE VERIFICANDO LA LEGALIDAD DE ESTA MISMA. PARA QUE LA ADMINISTRACION PROCEDIERA ENVIARLA AL 100% DE LOS COPROPIETARIOS.



30. **INTERVENCION DE SANTIAGO SANCHEZ CONSEJERO** ¿Le pregunté a la contadora sobre el señor Ferney del RCI en estos términos ***“lo del señor Ferney la contabilidad no estaba causada, señora contadora no estaba causada esa factura que yo rechace? Y respondió la contadora” es verdad don Santiago***. y no son chismes, son fallas administrativas.”

Hasta aquí, va este texto.

.....



SANTIAGO SANCHEZ CHAVEZ

Propietario Apto 605

Consejero 2025-2026

Contador Público

COPIAS:

- 1.- JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (JCC) – Alcance a denuncia (49821.25)
Revisor fiscal y denuncia Contadora (49822.25) ambas fechadas el 25 de julio de 2025
- 2.- Administración Manzanares de la Cuenca
- 3.- Consejo de Administración
- 4- contadora María Bernarda Henao
- 5- Copropietarios de Manzanares de la Cuenca